

៤. រាជានិយមអាស្រ័យសភា

នៅក្នុងទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលនេះមានស្ដេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែ អំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅមានកម្រិតដោយទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុង ប្រទេសជាច្រើនប្រភេទនៃរាជាធិបតេយ្យបែបសភានោះ ត្រូវបានប្រើផ្តល់ឱ្យព្រះមហាក្សត្រនូវតួនាទីជា **និមិត្តរូបសុទ្ធសាធ** ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពនៃសាមគ្គីភាព ឬ ធ្វើ សកម្មភាពក្នុងករណីមានអាសន្នរបស់ជាតិ។

៥. រាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតព្រះមហាក្សត្រ ឬមហាក្សត្រីមានអំណាចដាច់ខាតស្ទើរតែ ទាំងស្រុងដើម្បីដាក់ចន្លោះរបស់ព្រះអង្គលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់។ រាល់ឧបករណ៍អនុវត្តច្បាប់ត្រូវ បានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតសង្គម ត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃព្រះមហាក្សត្រដែលអាច កែប្រែពួកវាហើយមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។

តាមប្រពៃណីរាជាធិបតេយ្យដាច់ខាតនៅតែមានភាពស្របច្បាប់ក្រោមគំនិតដែលថាព្រះរាជា ឬមហា ក្សត្រត្រូវបានជ្រើសរើសដោយកម្លាំងដ៏ទេវភាពដើម្បីដឹកនាំប្រជាជន។

៦. របបផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការតួលេខនៃមេដឹកនាំផ្តាច់ការត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដែលមានការគ្រប់គ្រងសរុបលើ អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយជាធម្មតាអ្នកដែលកាន់អំណាចនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហ៊ី ង្សនិងអាវុធ។ ក្នុងន័យមួយរបបផ្តាច់ការគឺជាទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលនរណាម្នាក់មានសមត្ថភាព គ្រប់គ្រងប្រទេសបានដូចជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់ពួកគេ។

លើសពីនេះទៀតផ្ទុយ ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតមិនមានការប៉ុនប៉ង រក្សានូវមុខមាត់សាធារណៈវិជ្ជមាននៅចំពោះមុខពលរដ្ឋទេវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាមញ្ញ។ ប្រើកេរ្តិ៍ កម្មនិងការគំរាមកំហែងតាមរយៈច្បាប់ផ្អែកលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម

២.២.៣. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ

ទម្រង់នៃរដ្ឋ

រដ្ឋមានទម្រង់បែបផែនផ្សេងៗគ្នាក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នកាលដែរ រដ្ឋភាគច្រើនមាន ទម្រង់ ខុសៗគ្នា យើងមិនលើកយក រដ្ឋតាមបែបសេរីនិយម ប្រជាធិបតេយ្យនិយម ឬ រាជាធិបតេ យ្យ អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ ទម្រង់រដ្ឋ មួយចំនួនបានរលាយបាត់រូបទៅហើយ មួយចំនួនទៀត កំពុងតែមានអត្ថិភាពយកមកទល់សព្វថ្ងៃ។

ក. រដ្ឋទោល

គឺជាអង្គការមានលក្ខណៈតែឯង ពោលគឺ មិនមែនជាអង្គការសហព័ន្ធ ដូចជា កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ ។

ខ. រដ្ឋសហព័ន្ធ

ជាទូទៅរដ្ឋសហព័ន្ធ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺជាអង្គការដែលកើតឡើងដោយមានរដ្ឋ អធិបតេយ្យជាច្រើន។ យោងតាមនីតិអន្តរជាតិ រដ្ឋសហព័ន្ធគឺជា នីតិបុគ្គលអន្តរជាតិ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ សហព័ន្ធធ្វើការបែងចែក សមត្ថកិច្ចឱ្យរវាងរដ្ឋសហព័ន្ធ និង រដ្ឋសមាជិក ដែលជាទូទៅ ច្រើន តែ ប្រគល់អំណាចផ្តាច់មុខខាងកិច្ចការបរទេស ឱ្យរដ្ឋសហព័ន្ធ ប៉ុន្តែរដ្ឋសមាជិក នៃរដ្ឋសហព័ន្ធមានការ ធានា ក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ។ គេអាចរាប់បញ្ចូលរដ្ឋសហព័ន្ធដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ស្វីស ឥណ្ឌាជាដើម ។

គ. យុត្តាធិការសហធិបតេយ្យ

រដ្ឋមានយុត្តាធិការសហធិបតេយ្យ ក៏មានចរិកជាអន្តរជាតិដែរ ហើយដែលកើតក្នុងសតវត្សទី ១៩ មក ។ រដ្ឋសហធិបតេយ្យមានន័យថា រដ្ឋ ជាទូទៅ ច្រើនជាប្រទេសមហាអំណាច ពីរបីឬ ច្រើន គ្រប់គ្រងលើដែនដីរួមគ្នាតែមួយ ។

ឃ. យុត្តាធិការអាណានិគមន៍

ជាទូទៅពាក្យថា យុត្តាធិការអាណានិគមន៍មានន័យតិចតួចណាស់ទៅនឹងគោលការណ៍នីតិ អន្តរជាតិ។ មកដល់សតវត្សទី២១ របបអាណានិគមន៍និយមស្ទើរតែបាត់ស្រមោលសូន្យយឹងទៅ ហើយ ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមសម័យទំនើបយើងនេះ ។

២.២.៤. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ

ក. និយមន័យក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋៈការទទួលស្គាល់ គឺជាលំនាំដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យ ភាពមួយចំនួនចំពោះ មួយទៀតការទទួលស្គាល់មិនមានឥទ្ធិពលខាងផ្លូវច្បាប់ ។ នៅក្នុងពិភពលោក នេះមិន មានបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយដែលបង្ខំឱ្យរដ្ឋមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀតឡើយ ។

ឧទាហរណ៍ ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជា ជាឯកតាភាគីនៅឆ្នាំ ១៩៨២ នៅក្នុង ពេលនោះពុំមានប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជាឡើយ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាគោលការណ៍ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាចាំបាច់ បើសិនជាអង្គការណាមួយ ទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀត មានន័យថា រដ្ឋដែលមានការទទួលស្គាល់នោះមានលក្ខណៈពេញលេញ ។

គ. ទ្រឹស្តីនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋមានទ្រឹស្តីពីរប៉ុន្តែជាទ្រឹស្តីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល។

ទ្រឹស្តីទីមួយ៖ លោក Estrada Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស Mixic នៅក្នុង អំឡុងឆ្នាំ ១៩៣០ ទ្រឹស្តីនេះគឺ ទទួលស្គាល់តែរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនគិតពីធម្មរូបភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ ។

ទ្រឹស្តីទីពីរ៖ មានឈ្មោះថាទ្រឹស្តី Tobar Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអេក្វាទ័រដែលទទួលស្គាល់តែរដ្ឋដែលចូលកាន់អំណាចដោយស្របច្បាប់ ។

❖ លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋ The Condition of Recognition of State

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់គឺមានពីរ៖

១. រដ្ឋដែលទើបនឹងកើតថ្មី

២. រដ្ឋាភិបាលទើបនឹងបង្កើតថ្មី ហើយមានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមរយៈការផុតអណ្តិតតាម រយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈរដ្ឋប្រហារ។

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោក ការទទួលស្គាល់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមានលំនាំការទទួលស្គាល់តាមហេតុការណ៍ ឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្តែង De facto recognition លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ facto recognition

ការទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយក្នុងលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន

ក. ការទទួលស្គាល់តាម de facto មិនមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវកាតូតទេ រដ្ឋមួយ អាចធ្វើជាលិខិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សេចក្តីប្រកាស អំពីដំហររបស់ខ្លួន ក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋនោះ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់តាម facto គេឱ្យឈ្មោះថា គឺជាការទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងៀម ។

គ. ការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់គឺ ជាការទទួលស្គាល់រវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋហើយការទទួលស្គាល់នេះ តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយការទទួលស្គាល់នេះ គឺមានលក្ខណៈយូរអង្វែង ។

ភាពខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់ រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នា រវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់